

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2939/2537	วัดรัชดาภิเษก	โจทก์
	นายนิวัน รัชพลเมือง	ผู้ร้อง
	นายนิวรรณ์ รัชพลเมือง	จำเลย
	นายนิวัน รัชพลเมือง ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงฎีกาของผู้ร้องเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้ทั้งหมด

ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องที่ว่า โจทก์มิได้ฟ้อง ผู้ร้องเข้ามาในคดี โจทก์มีอำนาจที่จะบังคับคดีในส่วนเกี่ยวกับ ผู้ร้องขัดทรัพย์ได้หรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของผู้ร้องด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 83)

คดีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยและบริวาร รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกไปจากที่ดินของโจทก์โดยปรับที่ดินให้มีสภาพเรียบร้อยและชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยและบริวารไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่พิพาท โจทก์จึงขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปดำเนินการ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 581 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าบ้านและที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง มิใช่ของจำเลย และผู้ร้องมิได้

เป็นบริวารของจำเลย ขอให้คำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทำการรื้อถอนบ้านเลข
ที่ดังกล่าวด้วย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 73)

ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาผู้ร้องล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและที่คำร้องอุทธรณ์
คำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องอ้างว่า เป็นฎีกาในข้อกฎหมายว่า โจทก์มิได้ฟ้องผู้ร้องเข้า
มาในคดี โจทก์จะมีอำนาจบังคับคดีในส่วนเกี่ยวกับผู้ร้องหรือไม่นั้น ก็ไม่ปรากฏว่าผู้
ร้องได้อ้างปัญหานี้ไว้ในฎีกา จึงไม่วินิจฉัยให้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องชอบ
แล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาผู้ร้องล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและที่คำร้องอุทธรณ์
คำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องอ้างว่า เป็นฎีกาในข้อกฎหมายว่า โจทก์มิได้ฟ้องผู้ร้องเข้า
มาในคดี โจทก์จะมีอำนาจบังคับคดีในส่วนเกี่ยวกับผู้ร้องหรือไม่นั้น ก็ไม่ปรากฏว่าผู้
ร้องได้อ้างปัญหานี้ไว้ในฎีกา จึงไม่วินิจฉัยให้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องชอบ
แล้ว ยกคำร้อง

(สมบัติ เดียววิเศษ-สุนพ กิริติยุดิ-จำลอง สุขศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ